Statuts de la Société Française de Dentisterie en Cancérologie (SFDC)

Association Loi de 1901

132 Boulevard Saint Germain, 75006 Paris

STATUTS

Les soussignés:

- Richard DAHAN
- Muriel DAHAN
- Lenny DAHAN

ont décidé de fonder par les présentes une association sans but lucratif conformément à la loi du 1er juillet 1901 modifiée, laquelle sera régie par les présents statuts.

ARTICLE 1 : CONSTITUTION

Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

ARTICLE 2 : DURÉE

La durée de cette Société est illimitée.

ARTICLE 3 : DENOMINATION

L'association a pour dénomination: Société Française de Dentisterie en Cancérologie.

Elle pourra être désignée par le sigle : SFDC

ARTICLE 4 : OBJET

La SFDC a pour objet l'amélioration des soins dentaires et la promotion de la prévention des complications ou effets indésirables liés aux thérapies anticancéreuses, ainsi que l'amélioration de la prise en charge des cancers de la bouche. La SFDC vise la sensibilisation, l'information et la formation, la prévention, le diagnostic, la qualité des soins et l'accompagnement dans tous les champs relatifs au domaine bucco-dentaire, à chaque étape des parcours de prévention, soins et suivi.

Il est convenu et arrêté que:

Objet de l'association:

- L'établissement de recommandations destinées aux patients et aux professionnels de santé relatives aux spécificités et à l'impact bucco-dentaire des pathologies cancéreuses et de leurs différents traitements : dépistage et diagnostic, biologie, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapies, thérapies ciblées, immunothérapies notamment ;

- La sensibilisation des autorités scientifiques et institutionnelles, ainsi que des assureurs sur la nécessité de conduire des actions visant une meilleure intégration de la dimension bucco-dentaire dans les parcours de soins des patients atteints de cancer ;

- La veille internationale, la mise à disposition, l'accès aux innovations en matière d'amélioration de l'état bucco-dentaire en oncologie ;

- La formation des professionnels et l'éducation thérapeutique vis-à-vis des patients sur ces sujets ;

- La constitution d'un réseau de praticiens, professionnels de santé, patients, juristes, assureurs, etc. constituant des relais et des ressources sur ces thèmes ;

- La communication et la diffusion de messages et de documents de sensibilisation ;

- La conception et la mise en œuvre de recherches et de nouvelles solutions.

ARTICLE 5 : SIÈGE SOCIAL

Le siège de l'association est fixé au :

132 Boulevard Saint Germain, 75006 Paris

Il pourra être transféré en tout autre lieu par simple décision du Conseil d'administration soumise à ratification par l'assemblée générale.

ARTICLE 6 : MEMBRES

1. L'association se compose de trois catégories de Membres :

- les Membres Fondateurs

- les Membres Associés

- les Membres d'Honneur

2. Sont Membres Fondateurs de l'association :

- les membres soussignés des présentes qui ont participé à la constitution de l'association

3. Sont Membres Associés les personnes physiques ou morales qui participent au fonctionnement de l'association et à la réalisation de son objet et ayant acquitté une cotisation annuelle

4. Le Conseil d'administration peut décerner le titre de Membre d'Honneur à toute personne ayant rendu des services signalés à l'association, ou Membres Associés.

ARTICLE 7 : ADMISSION ET RADIATION

Pour faire partie de la SFDC, il faut répondre aux critères d'adhésion de la SFDC et avoir été agréé par l'Assemblée Générale sur proposition du Conseil d'Administration. Les critères d'adhésion sont décrits dans le règlement intérieur.

La qualité de membre se perd par décès, démission, non paiement de la cotisation ou pour motifs graves. La radiation est prononcée par le Conseil d'Administration et est validée par l'Assemblée Générale.

ARTICLE 8 : FINANCES

Les membres de l'association contribuent à une vie matérielle de celle-ci par le versement d'une cotisation dont le montant est fixé chaque année par le Conseil d'administration pour chacune des trois catégories de Membres définies à l'article 6.

Les ressources de la SFDC sont constituées par :

- le montant des cotisations et/ou donations des membres actifs ;

- les subventions, mécénats, dons et legs y compris des entreprises produisant et / ou commercialisant des produits de santé

- les ressources liées aux activités de la SFDC.

ARTICLE 9 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le Conseil d'administration peut établir un règlement intérieur ayant pour objet de préciser et compléter les règles de fonctionnement de l'association.

Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de la SFDC et au fonctionnement de ses instances.

Le règlement intérieur est révisable après chaque renouvellement du Conseil d'Administration ainsi qu'à la demande de la majorité des membres du Conseil d'Administration.

ARTICLE 10 : CONSEIL D'ADMINISTRATION

La SFDC est administrée par un Conseil d'Administration de membres actifs issus des élections.

La durée du mandat d'un membre du Conseil d'Administration est de 4 ans renouvelable 2 fois. Par dérogation, le premier Conseil d'Administration sera présidé par le Dr Richard Dahan, fondateur de l'association. Le mandat de Président sera soumis au vote des Membres du Conseil d'Administration : le Président sera désigné à la majorité des deux tiers des Membres du Conseil d'Administration. A défaut de quorum nécessaire, le Président en exercice demeurera en fonction jusqu'à désignation conforme du prochain Président, laquelle devra intervenir dans les 30 jours après le premier vote . A défaut de désignation conforme, le Président en exercice lors du dernier mandat demeurera en fonction jusqu'au terme du mandat à pourvoir. En cours de vie sociale, les Administrateurs sont désignés par l'assemblée générale ordinaire de l'association sur proposition des Membres Fondateurs d'une part, et des Membres Associés d'autre part, de manière à ce que chacune de ces deux catégories de Membres disposent d'un nombre égal de sièges au sein du Conseil d'administration.

La durée des fonctions des membres du Conseil d'administration est fixée à 4 années, chaque année s'entendant de la période comprise entre deux assemblées générales annuelles. Les membres sortants sont rééligibles. En cas d'impossibilité de réunir une majorité ou de difficulté lors de la désignation d'un membre, le Président disposera d'une voix prépondérante. Le Conseil d'Administration sera renouvelé par tiers, pour assurer la continuité et la cohérence de ses décisions et orientations.

En cas de vacances d'un ou plusieurs postes de membres du Conseil d'administration, ce dernier pourra pourvoir à leur remplacement en procédant à une ou plusieurs nomination(s) à titre provisoire, qui interviendra sur proposition de la catégorie de Membres dont

l'administrateur à remplacer est issu. Les nominations à titre provisoire sont obligatoires lorsque le Conseil d'administration est réduit à moins de trois membres. Ces cooptations sont soumises à ratification de l'assemblée générale ordinaire la plus proche. Les membres du Conseil d'administration cooptés ne demeurent en fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs.

Le mandat de membre du Conseil d'administration prend fin par l'arrivée du terme des fonctions, par la démission, par la perte de la qualité de membre de l'association ou par la révocation prononcée par l'assemblée générale, laquelle peut intervenir sur incident de séance.

Les fonctions de membre du Conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.

Les Administrateurs pourront toutefois obtenir, sur justificatif, le remboursement des frais et dépenses qu'ils auront engagés ou supportés dans l'intérêt du groupement.

Le nombre de postes par catégorie est défini dans le règlement intérieur.

Le Conseil d'Administration conduit la politique de la SFDC et propose les orientations stratégiques à l'Assemblée Générale.

Il se réunit régulièrement sur convocation du Président ou à la demande du tiers au moins de ses membres.

ARTICLE 11 : ÉLECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'élection des membres du Conseil d'Administration a lieu à bulletin secret par correspondance ou par voie électronique.

Peuvent être candidats les membres actifs de la SFDC à jour de leur cotisation l'année de l'élection et ayant cotisé au moins une fois durant les 2 années précédentes. Pour être électeur, les membres actifs doivent être à jour de cotisation l'année des élections.

ARTICLE 12 : BUREAU

Le Conseil d'Administration élit en son sein parmi les membres élus un Bureau chargé de l'exécution des décisions prises par l'Assemblée Générale et le Conseil d'Administration. Il est chargé de la représentation de la SFDC.

Les modalités d'élection du Bureau, sa composition, son organisation, son mode de fonctionnement et les différents rôles dévolus à ses membres sont définis dans le règlement intérieur.

Le Bureau doit être constitué a minima d'un Président, d'un Secrétaire Général, d'un Trésorier et un Vice-Président peut être désigné.

Le Président du Conseil d'administration doit nécessairement être choisi parmi les membres du Conseil d'administration dont la nomination est intervenue sur proposition des Membres Actifs. Le Président et le Secrétaire du Conseil d'administration sont également Président et Secrétaire de l'assemblée générale.

Les membres du Bureau sont élus pour la durée de leur mandat de membre du Conseil d'administration et sont immédiatement rééligibles.

Le Bureau se réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent sur convocation du Président ou à la demande de la majorité des membres du Bureau.

Le Président représente seul l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet.

Avec l'autorisation préalable du Conseil d'administration, le Président peut déléguer partiellement ses pouvoirs, sous sa responsabilité, à un ou plusieurs mandataires de son choix, membres ou non du Conseil d'administration. S'il en existe un, le Vice-Président assiste le Président dans l'exercice de ses fonctions et le remplace en cas d'empêchement.

Le Secrétaire est chargé du suivi de la stratégie de l'association. Il désigne un Secrétaire adjoint chargé d'établir les procès-verbaux des réunions du Bureau, du Conseil d'administration et de l'assemblée générale, et tient le registre prévu par l'article 5 de la loi du ler juillet 1901.04.

Le Trésorier établit ou fait établir, sous sa responsabilité, les comptes de l'association. Il est chargé de l'appel des cotisations. Il procède, sous le contrôle du Président, au paiement et à la réception de toutes sommes. Il établit un rapport sur la situation financière de l'association et le présente à l'assemblée générale annuelle.

ARTICLE 13 : CONSEIL SCIENTIFIQUE

Le Conseil Scientifique est chargé :

- de proposer au Conseil d'Administration les orientations scientifiques et pédagogiques de la SFDC

- d'organiser, de soutenir et d'évaluer toutes actions de recherche et de formation décidées par le Conseil d'Administration

- d'encadrer les activités scientifiques des groupes de travail de la SFDC.

Il soumet annuellement son bilan au Conseil d'Administration pour approbation.

Sa composition est définie dans le règlement intérieur.

ARTICLE 14 : GROUPES DE TRAVAIL

A l'initiative du Conseil d'Administration et le cas échéant sur proposition du Conseil Scientifique, divers groupes de travail peuvent être créés.

Leurs conditions de création et de fonctionnement sont prévues dans le règlement intérieur.

ARTICLE 15 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les assemblées générales comprennent les Membres Fondateurs et les Membres Associés de l'association à jour du paiement de leurs cotisations à la date de la réunion. Les Membres d'Honneur peuvent assister, sans voix délibérative, aux assemblées générales. Chaque Membre de l'association peut se faire représenter par un autre Membre de l'association appartenant à la même catégorie que lui, muni d'un pouvoir spécial, la représentation par toute autre personne étant interdite. Le nombre de pouvoirs dont peut disposer un membre de l'assemblée est limité à deux.

Chaque Membre Fondateur et chaque Membre Associé de l'association dispose d'une voix et des voix des Membres de sa catégorie qu'il représente.

Les assemblées sont convoquées à l'initiative du Président ou du Conseil d'administration. La convocation est effectuée par lettre simple ou par tout moyen de communication électronique contenant l'ordre du jour arrêté par le Président ou le Conseil d'administration et adressé à chaque membre de l'association quinze (15) jours à l'avance. L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Les assemblées générales se réunissent au siège de l'association, ou en tout autre lieu fixé par la convocation ou par visioconférence.

L'assemblée est présidée par le Président du Conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par le Vice-Président s'il en existe un, ou à défaut par la personne désignée à cet effet par l'assemblée.

Il est établi une liste de présence certifiée par le Président et le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint de l'assemblée.

Les délibérations des assemblées sont constatées sur des procès-verbaux contenant le résumé des débats, le texte des délibérations et le résultat des votes. Ils sont signés par le Président et le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint.

Les procès-verbaux sont retranscrits, sans blanc ni rature, dans l'ordre chronologique sur le registre des délibérations de l'association.

La SFDC se réunit en Assemblée Générale au moins une fois par an sur convocation du Secrétaire Général ou le Secrétaire adjoint.

Elle est composée de tous les membres actifs, à jour de leur cotisation.

Les personnes morales sont représentées par leur représentant dûment mandaté.

Dans un délai de quinze jours minimum avant la date fixée, les membres de la SFDC sont convoqués par mail par les soins du Secrétaire Général.

L'ordre du jour indiqué sur les convocations comprend notamment :

- l'admission des nouveaux membres ;
- l'adoption du rapport moral annuel ;
- l'adoption du rapport financier annuel après intervention de la commission de contrôle des comptes prévue à l'article 8 ;
- la présentation du plan d'action de la SFDC ;
- le vote d'éventuelles décisions.

ARTICLE 16 : MODIFICATION DES STATUTS

Les statuts de la SFDC ne peuvent être modifiés que sur proposition du Conseil d'Administration ou du tiers au moins des membres actifs.

Une Assemblée Générale Extraordinaire doit alors être convoquée et se réunir pour se prononcer, selon les modalités définies dans le règlement intérieur.

Toute modification des statuts est à communiquer sans délai à la Préfecture du département où est situé le siège de la SFDC.

ARTICLE 17 : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice commence un jour franc après la publication de l'association au Journal officiel pour finir le 31 décembre 2025.

ARTICLE 18 : DISSOLUTION

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l'Assemblée Générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif est dévolu, s'il y a lieu, conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

ARTICLE 19 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le Conseil d'administration peut établir un règlement intérieur ayant pour objet de préciser et compléter les règles de fonctionnement de l'association.

ARTICLE 20 : LITIGE

Toute action judiciaire relative aux présentes sera exercée devant le Tribunal du lieu du siège social de l'Association.